

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5133/2543

นายกฤษฎา โภคาชัยพัฒน์
บริษัทลัดดาวัลย์ ธุรกิจพัฒนา จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 180, มาตรา 181

จำเลยขอแก้ไขคำให้การเป็นครั้งที่สองหลังจากสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำเสนอ ก่อนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหากอนุญาตให้จำเลยแก้ไขคำให้การได้ตามขอการพิจารณาคดี ในส่วนของจำเลยก็ไม่มีที่สิ้นสุด แม้จำเลยจะอ้างว่า คำให้การที่ขอแก้ไขนั้นเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็หาไม่ ผลลบล้างพยานหลักฐานของ จำเลยที่นำเสนอไปเสร็จสิ้นแล้วไม่ กรณีไม่มีเหตุอนุญาตให้แก้ไขคำให้การ

จำเลยขอแก้ไขคำให้การเป็นครั้งที่สองหลังจากสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำเสนอ ก่อนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหากอนุญาตให้จำเลยแก้ไขคำให้การได้ตามขอการพิจารณาคดี ในส่วนของจำเลยก็ไม่มีที่สิ้นสุด แม้จำเลยจะอ้างว่า คำให้การที่ขอแก้ไขนั้นเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็หาไม่ ผลลบล้างพยานหลักฐานของ จำเลยที่นำเสนอไปเสร็จสิ้นแล้วไม่ กรณีไม่มีเหตุอนุญาตให้แก้ไขคำให้การ

(ผล อนุวัตินิติการ-พิชิต คำแฝง-สมศักดิ์ เทวรักษกุล)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายทวินัส พรหมพองพันธ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายปัญญารัตน์ วิริยะวานิช

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>